2022年税务师税法（Ⅰ）考试真题及答案（完整版）

一、单项选择题（共40题，每题1.5分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.从税法的内容来看，税法具有（ ）。

A.单一性

B.程序性

C.综合性

D.实体性

【答案】C

【解析】从内容来看，税法具有综合性。

2.下列关于税法与民法关系的说法中，错误的是（ ）。

A.税法借用了民法的概念

B.税法与民法调整的都是财产关系和人身关系

C.税法调整手段具有综合性，民法调整手段较单一

D.税法借用了民法的规则

【答案】B

【解析】民法调整的是平等主体之间财产关系和人身关系，而税法调整的是国家与纳税人之间的税收征纳关系。

3.根据增值税现行政策规定，下列业务属于在境内销售服务、无形资产或不动产的是（ ）。

A.境外单位为境内单位提供境外矿山勘探服务

B.境外单位向境内单位出租境外的厂房

C.境外单位向境内单位销售在境外的不动产

D.境外单位在境内向境外单位提供运输服务

【答案】D

【解析】选项D，选项A不选，境外单位为境内单位提供在完全在境外发生使用的服务，不属于在境内销售服务，不征收增值税，销售在境内发生、使用或部分在境内发生、使用的服务，属于在境内的销售行为，应征收增值税。选项BC不选，所销售或租赁的不动产在境外，不属于境内的应税行为。

4.某养猪场2022年3月养猪存栏量为3 000头，污染当量值为1头，当地水污染物适用税额为每污染当量2元，当月应缴纳环境保护税（ ）元。

A.0

B.2 000

C.3 000

D.6 000

【答案】D

【解析】（1）应税水污染物的计税依据按照污染物排放量折合的污染当量数确定。污染当量数=该污染物的排放量÷该污染物的污染当量值。

畜禽养殖业水污染物的污染当量数，以该畜禽养殖场的月均存栏量除以适用的污染当量值计算。

水污染物当量数=3 000÷1=3 000

（2）应纳税额=污染当量数×定额税率

故应缴纳环境保护税=3 000×2=6 000（元）

5.下列情形中，一般纳税人适用增值税3%征收率的是（ ）。

A.从事再生资源回收的纳税人销售其收购的再生资源，选择适用简易计税方法

B.提供劳务派遣服务，选择差额纳税

C.提供安全保护服务，选择差额纳税

D.收取试点前开工的一级公路、二级公路、桥、闸通行费，选择适用简易计税方法

【答案】A

【解析】选项A，自2022年3月1日起，从事再生资源回收的增值税一般纳税人销售其收购的再生资源，可以选择简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税。选项BC不选，一般纳税人提供劳务派遣服务、安全保护服务，选择差额纳税的，适用5%的征收率计算缴纳增值税。选项D不选，一般纳税人收取试点前开工的一级公路、二级公路、桥、闸通行费，可以选择适用简易计税方法，按照5%征收率计算缴纳增值税。

6.进口自用应税车辆计算车辆购置税的依据是（ ）。

A.关税完税凭证

B.同类应税车辆市场平均价格

C.组成计税价格

D.进口应税车辆的自重吨数

【答案】C

【解析】纳税人进口自用应税车辆的计税依据为组成计税价格。

7.某商贸企业为小规模纳税人，专门从事二手车经营，2023年7月销售其收购的二手车取得含税销售额32万元，该批车辆原含税收购价26万元。当月另转售一辆本企业自用小汽车取得含税销售额3万元，该车辆系2016年6月购置，上述业务当月应缴纳增值税（ ）万元。

A.0.17

B.0.19

C.0.68

D.0.99

【答案】B

【解析】（1）应纳税额=含税销售额÷（1+0.5%）×0.5%=32÷（1+0.5%）×0.5%=0.16（万元）。

（2）自2023年1月1日至2023年12月31日，小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征税。应纳税额=3÷（1+3%）×1%=0.03（万元）。

（3）当月应缴增值税=0.16+0.03=0.19（万元）。

8.下列关于资源税从价定率征收计税依据的说法，正确的是（ ）。

A.计税销售额是向购买方收取的全部价款，价外费用和其他相关费用

B.计税销售额不包含增值税税额

C.已税产品购进金额当期不足抵减的，不可结转下期扣减

D.以组成计税价格确定应税产品销售额，组成计税价格不包含资源税

【答案】B

【解析】选项B、选项A不选，计税销售额按照纳税人销售应税产品向购买方收取的全部价款确定，不包括增值税税款。选项C不选，已税产品购进金额当期不足抵减的，可结转下期扣减。选项D不选，资源税是价内税，组成计税价格包含资源税，组成计税价格=成本×（1-成本利润率）÷（1-资源税税率）。

9.甲酒厂为增值税一般纳税人，2022年10月购进葡萄酒取得的增值税专用发票注明金额60万元，税额7.8万元。甲酒厂领用本月购进葡萄酒的80%用于连续生产葡萄酒，销售本月生产葡萄酒的60%取得不含税销售额56万元，甲酒厂上述业务应缴纳消费税（ ）万元。（葡萄酒消费税税率为10%）

A.0

B.0.80

C.2.00

D.5.60

【答案】B

【解析】选项B，购进应税消费品连续生产应税消费品销售的，计算征收消费税时，应按当期生产领用数量计算准予抵扣的应纳消费税的税款。故甲酒厂当期应缴纳的消费税=56×10%-60×10%×80%=0.8（万元）。选项A不选，误认为已纳消费税可全额抵扣。选项C不选，误扣减销售数量对应的已纳消费税税款。选项D不选，未扣减已纳消费税税款。

10.下列关于资源税的说法中，正确的是（ ）。

A.将自采的原煤加工为洗选煤销售，在加工环节缴纳资源税

B.将自采的铁矿原矿加工为选矿自用，视同销售原矿缴纳资源税

C.将自采的原油连续生产汽油，不缴纳资源税

D.将自采的铜矿原矿加工为选矿进行投资，视同销售选矿缴纳资源税

【答案】D

【解析】选项D，纳税人将自采原矿加工为选矿自用或者进行投资、分配、抵债以及以物易物等情形的，视同销售选矿缴纳资源税。选项AB不选，将自采的应税产品连续生产应税产品，在移送加工环节不缴纳资源税。选项C不选，将自采的应税产品连续生产非应税产品，在移送环节需要视同销售，缴纳资源税。

11.下列关于增值税的表述中，错误的是（ ）。

A.纳税人偶然发生的销售无形资产、转让不动产的销售额，不计入应税行为年应税销售额

B.适用差额征税的小规模纳税人，以差额后的销售额确定是否可以享受免征增值税政策

C.售卡企业销售单用途卡，售卡企业应缴纳增值税，可以开具增值税专用发票

D.纳税人将建筑施工设备出租给他人使用并配备操作人员，按照建筑服务缴纳增值税

【答案】C

【解析】选项C，单用途卡发卡企业或者售卡企业销售单用途卡，或者接受单用途卡持卡人充值取得的预收资金，不缴纳增值税，可按照规定向购卡人、充值人开具增值税普通发票，不得开具增值税专用发票。

12.甲企业2022年3月以零售价格为65 540元的自产产品与乙公司换取含税价格为47 460元的原材料一批，乙企业另支付其交换差价18 080元，交换货物均适用13%增值税税率。甲企业自产产品成本为45 666元，成本利润率8%。双方均为增值税一般纳税人，均对此取得增值税专用发票。甲企业该业务应计算增值税销项税额（ ）元。

A.2 080.00

B.6 411.51

C.7 540.00

D.5 673.90

【答案】C

【解析】选项C，采用以物易物方式销售，以物易物双方都应作购销处理，以各自发出的货物核算销售额并计算销项税额，以各自收到的货物核算购货额及进项税额。故甲企业增值税销项税额=65 540÷（1+13%）×13%=7 540（元）。选项A不选，误以差价计算增值税销项税额。选项B不选，误以成本×（1+成本利润率）×增值税税率计算销项税额。选项D不选，误以成本×（1+成本利润率）÷（1+增值税税率）×增值税税率计算销项税额。

13.甲企业为增值税一般纳税人，2022年2月出售使用过的设备一台，适用简易计税办法计税（未放弃减税优惠），取得含税收入103万元；出售包装物材料，取得不含税收入20万元。不考虑其他涉税事项，甲企业

当月缴纳增值税（ ）万元。

A.4.60

B.2.40

C.5.60

D.14.45

【答案】A

【解析】选项A，一般纳税人销售自己使用过的不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产，按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税。故甲企业当月缴纳增值税=103÷（1+3%）×2%+20×13%=4.6（万元）。选项B不选，出售包装物材料误按照3%征收率减按2%计算。选项C不选，销售使用过的设备误用3%征收率计算。选项D不选，销售使用过的设备误用13%税率计算。

14.一般纳税人提供的下列项目中，不适用增值税差额计税的是（ ）。

A.金融商品转让

B.提供客运场站服务

C.直销企业通过直销员向消费者销售货物，直接向消费者收取货款

D.提供劳务派遣服务

【答案】C

【解析】选项C，直销企业通过直销员向消费者销售货物，直接向消费者收取货款，直销企业的销售额为其向消费者收取的全部价款和价外费用。选项A不选，金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。选项B不选，一般纳税人提供客运场站服务，以其取得的全部价款和价外费用，扣除支付给承运方运费后的余额为销售额。选项D不选，一般纳税人提供劳务派遣服务，可以选择差额纳税，以取得的全部价款和价外费用，扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额。

15.某出租车公司为增值税一般纳税人，2022年7月向使用本公司自有出租车的司机收取管理费用10万元（不含税，下同）；提供汽车车身广告位出租服务取得收入30万元；将公司一块空地申请作为停车场提供车辆停放服务取得收入10万元。该公司当月上述业务增值税销项税额（ ）万元。

A.6.10

B.5.70

C.4.50

D.6.50

【答案】B

【解析】选项B，出租车公司收取的管理费用，按照“交通运输服务”缴纳增值税，适用税率9%；车身广告位出租属于“有形动产租赁服务”，适用税率13%；车辆停放服务、道路通行服务等属于“不动产经营租赁服务”，适用税率9%。故当月上述业务增值税销项税额=10×9%+30×13%+10×9%=5.7（万元）。选项A不选，

误认为收取管理费用适用税率13%。选项C不选，误认为三项业务均适用税率9%。选项D不选，误认为三项业务均适用税率13%。

16.下列关于车辆购置税的说法中，正确的是（ ）。

A.纳税人应向车辆销售地主管税务机关申报缴税

B.单位和个人受让自用已税二手汽车无须缴税

C.纳税人退回车辆生产企业的已税车辆不能申请退税

D.纳税人应自纳税义务发生之日起30日内申报缴税

【答案】B

【解析】选项A不选，纳税人购置应税车辆，需办理车辆登记的，向车辆登记地的主管税务机关申报纳税；无须办理车辆登记的，单位纳税人向其机构所在地主管税务机关申报纳税，个人纳税人向其户籍所在地或者经常居住地主管税务机关申报纳税。选项C不选，车辆退回生产企业或者经销商的已纳税车辆，准予纳税人申请退税。选项D不选，纳税人应当自纳税义务发生之日起60日内申报缴纳车辆购置税。

17.某酒厂为增值税一般纳税人，2022年3月销售食用酒精1万公斤，税务机关公布的玉米单耗数量是2.2。该企业月初库存玉米10万公斤，平均单价为2.39元。本月购进20万公斤，平均单价为2.42元，上述价格均是含税价格。该厂生产销售货物均适用13%增值税税率。农产品进项税额采用投入产出法核定扣除。该酒厂当月允许扣除农产品增值税进项税额（ ）元。

A.5 545.13

B.5 568.14

C.6 892.60

D.6 099.65

【答案】D

【解析】选项D，当期允许抵扣农产品增值税进项税额=当期农产品耗用数量×农产品平均购买单价×扣除率÷（1+扣除率）。其中扣除率为销售货物的税率。当期农产品的耗用数量=当期销售货物数量×农产品单耗数量=1×2.2=2.2（万公斤）。农产品平均购买单价=（10×2.39+20×2.42）÷（10+20）=2.41（元）。故允许扣除农产品增值税进项税额=2.2×10 000×2.41×13%÷（1+13%）=6 099.65（元）。

18.甲啤酒厂增值税一般纳税人，2022年2月从非关联方处购进啤酒液生产M型啤酒，M型啤酒成本6 000元/吨，当月将自产的10吨M型啤酒捐赠给当地政府举办的啤酒节，啤酒成本利润率10%。对甲啤酒厂上述业务税务处理正确的是（ ）。（M型啤酒消费税税率250元/吨）

A.应按照组成计税价格计算M型啤酒应缴纳消费税

B.通过当地政府捐赠给啤酒节的啤酒，不征收增值税

C.M型啤酒应计提增值税销项税额8 905元

D.外购啤酒液已纳消费税可以从当期应纳消费税额中抵减

【答案】C

【解析】选项B不选，将自产货物无偿赠送给其他单位或个人，需视同销售，计算缴纳增值税，应计算的增值税销项税额=组成计税价格×13%=（成本+利润+消费税）×13%=[6 000×（1+10%）×10+10×250]×13%=8 905（元）。选项A不选，啤酒从量计征消费税，无须按照组成计税价格计算缴纳消费税。选项D不选，啤酒生产集团内部企业间用啤酒液连续灌装生产的啤酒，其外购啤酒液已纳的消费税额，可以从其当期应纳消费税额中抵减。从非关联方处购进的，已纳税款不可抵减。

19.下列各项采用差别比例税率计算税额的是（ ）。

A.城市维护建设税

B.土地增值税

C.车船税

D.个人所得税综合所得

【答案】A

【解析】选项A，城市维护建设税采用地区差别比例税率。选项B不选，土地增值税采用超率累进税率。选项C不选，车船税采用定额税率。选项D不选，个人所得税综合所得适用超额累进税率。

20.某市甲企业2022年1月转让一处仓库取得含税收入2 060万元，无法取得评估价格，企业选择按照简易计税方法计算增值税。该仓库于2014年1月购进，购进时取得购房发票，注明金额800万元。契税完税凭证注明契税24万元。该企业计算土地增值税时允许扣除项目金额是（ ）万元。（不考虑印花税和地方教育附加）

A.1 126

B.1 144

C.1 150

D.1 190

【答案】C

【解析】选项C，具体计算过程如下：

（1）不能取得评估价格，但能够提供购房发票，取得土地使用权所支付的金额、旧房及建筑物的评估价格，可按发票所载金额并从购买年度止每年加计5%计算抵扣。允许扣除项目金额=购房发票所载金额×（1+5%×使用年限）+与转让房地产有关的税金。

（2）与转让房地产有关的税金，包括转让房地产时缴纳印花税、城市维护建设税、教育费附加以及购房时缴纳的契税。一般纳税人转让2016年4月30日前取得的不动产，可以选择简易计税方法，以取得的全部价款和价外费用减除不动产购置原价或取得时的作价，适用5%征收率计算缴纳增值税。应缴纳增值税=（2 060-800）÷（1+5%）×5%=60（万元）

与转让房地产有关的税金=60×（7%+3%）+24=30（万元）

允许抵扣的项目金额=800×（1+8×5%）+30=1 150（万元）。

21.下列行为需要缴纳车辆购置税的是（ ）。

A.某高校接受某汽车厂捐赠中巴车用作通勤班车

B.某叉车厂将自产叉车自用于库房料件装卸

C.某汽车厂将自产小轿车用于出口

D.某幼儿园租赁客车用于校车服务

【答案】A

【解析】选项A，在我国境内购置汽车、有轨电车、汽车挂车、排气量超过150毫升的摩托车的单位和个人。其中购置指以购买、进口、自产、受赠、获奖或者其他方式取得并自用应税车辆的行为。选项B不选，叉车不属于车辆购置税的征税范围。选项C不选，车辆购置税为取得并自用的一方缴纳，销售方无须缴纳车辆购置税。选项D不选，租赁车辆无须缴纳车辆购置税。

22.下列产品中，属于消费税征税范围的是（ ）。

A.料酒

B.高尔夫球车

C.铅蓄电池

D.影视化妆用油彩

【答案】C

【解析】选项A不选，酒类属于消费税征税范围，但不包括调味料酒、酒精。选项B不选，高尔夫球及球具属于消费税征税范围，但高尔夫球帽、高尔夫球车不征收消费税。选项D不选，舞台、戏剧、影视演员化妆用的上妆油、卸妆油、油彩、发胶和头发漂白剂等，不属于高档化妆品。

23.甲锡矿开采企业为增值税一般纳税人，2022年6月销售自采锡矿原矿100吨，取得不含税销售额250万元。将自产锡矿原矿50吨移送加工锡矿选矿40吨，并于本月全部销售，取得不含税销售额120万元。本月从当地的乙锡矿开采企业购进锡矿原矿，取得增值税专用发票上注明金额80万元，甲企业将其与自采锡矿原矿混合为原矿并全部销售，取得不含税销售额200万元，当地锡矿原矿资源税税率为5%，选矿资源税税率为4.5%。甲企业本月应缴纳资源税（ ）万元。

A.24.50

B.23.46

C.23.90

D.27.90

【答案】C

【解析】选项C，具体计算过程如下：

（1）销售锡矿原矿适用原矿资源税税率，故应缴纳资源税=250×5%=12.5（万元）。

（2）以自采原矿洗选加工为选矿销售，按照选矿计征资源税，原矿移送环节不征收资源税，故应缴纳资源税=120×4.5%=5.4（万元）。

（3）以外购原矿与自采原矿混合为原矿销售，在计算应税产品销售额或者销售数量时，直接扣减外购原矿的购进金额或者购进数量，应缴纳资源税=（200-80）×5%=6（万元）。

综上，应缴纳资源税=12.5+5.4+6=23.9（万元）。

24.下列行为中，同时缴纳增值税和车辆购置税的是（ ）。

A.自产小汽车对外投资

B.进口汽车挂车并自用

C.进口货车用于销售

D.接受投资的卡车并自用

【答案】B

【解析】选项B、选项AC不选，均需要缴纳增值税，但是只有“购置”并“自用”应税车辆的行为需要缴纳车辆购置税，对外投资和销售无须计算缴纳车辆购置税。选项D不选，需要缴纳车辆购置税，但无须缴纳增值税。

25.下列不属于环境保护税大气污染物征税范围的是（ ）。

A.二硫化碳

B.二氧化硫

C.二氧化碳

D.一氧化碳

【答案】C

【解析】二氧化碳不属于环境保护税大气污染物征税范围。

26.下列说法中，符合消费税纳税义务发生时间规定的是（ ）。

A.进口应税消费品的，为报关进口的当天

B.采取预收货款结算方式的，为收到预收款的当天

C.采取分期收款结算方式的，为发出应税消费品的当天

D.委托加工应税消费品的，为支付加工费的当天

【答案】A

【解析】选项B不选，采取预收货款结算方式的，纳税义务发生时间为发出应税消费品的当天。选项C不选，纳税人采取分期收款结算方式的，纳税义务发生时间为书面合同约定的收款日期的当天，书面合同没有约定收款日期或者无书面合同的，为发出应税消费品的当天。选项D不选，纳税人委托加工的应税消费品的，纳

税义务的发生时间为纳税人提货的当天。

27.对于符合土地增值税清算条件的纳税人，应当在满足条件之日起（ ）日内到主管税务机关办理清算手续。

A.30

B.60

C.15

D.90

【答案】D

【解析】选项D，对于符合清算条件应进行土地增值税清算的项目，纳税人应当在满足条件之日起90日内到主管税务机关办理清算手续。

28.下列符合卷烟计税价格核定相关规定的是（ ）。

A.已经国家税务总局核定计税价格的卷烟，生产企业一律按计税价格确定适用税率，计算应纳税款并申报纳税

B.自2012年1月1日起,卷烟消费税最低计税价格的核定范围为卷烟生产企业在生产环节销售的所有牌号、规格的卷烟

C.未经国家税务总局核定计税价格的新牌号、新规格卷烟，生产企业应按已核定卷烟价格的平均价格申报纳税

D.计税价格由国家税务总局按照卷烟批发环节销售价格核定并发布

【答案】B

【解析】选项A不选，已经国家税务总局核定计税价格的卷烟，生产企业实际销售价格高于计税价格的，按实际销售价格确定适用税率，计算应纳税款并申报纳税；实际销售价格低于计税价格的，按计税价格确定适用税率，计算应纳税款并申报纳税。选项C不选，未经国家税务总局核定计税价格的新牌号、新规格卷烟，生产企业应按卷烟调拨价格申报纳税。选项D不选，计税价格由国家税务总局按照卷烟批发环节销售价格扣除卷烟批发环节批发毛利核定并发布。

29.下列有关资源税税收优惠的表述中，错误的是（ ）。

A.低丰度油气田开采的原油，资源税减征30%

B.衰竭期矿山开采的矿产品，资源税减征30%

C.油田范围内运输原油过程中用于加热的原油，免征资源税

D.深水油气田开采的原油，资源税减征30%

【答案】A

【解析】低丰度油气田开采的原油、天然气资源税减征20%。

30.下列关于增值税进项税额的处理，错误的是（ ）。

A.对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额挂钩的各种返还收入，均应按平销返利行为的有关规定冲减当期增值税进项税额

B.一般纳税人因进货退回而从销货方收回的增值税额，应从发生进货退回当期的进项税额中扣减

C.一般纳税人因折让而从销货方收回的增值税额，应从发生折让当期的进项税额中扣减

D.商业企业向供货方收取的各种返还收入，可以开具增值税专用发票

【答案】D

【解析】商业企业向供货方收取的各种返还收入，一律不得开具增值税专用发票。

31.2022 年 9 月 10 日，王某因汽车质量问题与汽车销售企业达成退车协议，并于当日向税务机关申请退还已纳的车辆购置税。汽车销售企业开具的退车证明和发票上显示，王某于 2020 年 5 月 10 日购买该汽车，支付价税合计金额 152 000 元，并于当日缴纳车辆购置税 13 451.33 元。王某可以申请退还的车辆购置税为（ ）元。

A.9 415.93

B.10 761.06

C.10 088.50

D.13 451.33

【答案】B

【解析】纳税人将已征车辆购置税的车辆退回车辆生产企业或者销售企业的，可以向主管税务机关申请退还车辆购置税。退税额以已缴税款为基准，自缴纳税款之日至申请退税之日，每满一年扣减 10%，使用年限取整计算，不满一年的不计算在内，应退税额=已纳税额×（1-使用年限×10%）。王某可以申请退还的车辆购置税=13 451.33×（1-2×10%）=10 761.06（元）。

32.下列关于环境保护税征税范围的表述，错误的是（ ）。

A.依法设立的生活垃圾集中处理场所超过国家和地方规定的排放标准向环境排放的应税污染物，应当缴纳环境保护税

B.存栏量为 8 000 羽鸡的养殖场排放应税污染物，应当缴纳环境保护税

C.装修新房产生噪声，应当缴纳环境保护税

D.提供餐饮服务直接向环境排放水污染物，应当缴纳环境保护税

【答案】C

【解析】环境保护税的应税噪声目前只针对工业噪声。

33.甲县某烟草公司去相邻的乙县收购烟叶，2022 年 6 月 9 日支付烟叶收购价款 100 万元，另对烟农支付了价外补贴。下列税务处理正确的是（ ）。

A.烟草公司应在 7 月 20 日申报缴纳烟叶税

B.烟草公司 6 月收购烟叶应缴纳烟叶税 22 万元

C.烟草公司应向甲县主管税务机关申报缴纳烟叶税

D.烟草公司收购烟叶的纳税义务发生时间是 6 月 10 日

【答案】B

【解析】应缴纳烟叶税=实际支付价款×税率=收购价款×（1+10%）×20%=100×（1+10%）×20%=22（万元）。

34.下列关税适用税率的表述中，错误的是（ ）。

A.因纳税义务人违反规定需要追征税款的进出口货物，适用海关发现该行为之日实施的税率

B.暂时进境货物经批准不复运出境的，适用海关接受申报办理手续之日实施的税率

C.进口货物到达前，经海关核准先行申报的，适用装载该货物的运输工具申报进境之日实施的税率

D.进出口货物，适用海关接受该货物申报进口或者出口之日实施的税率

【答案】A

【解析】因纳税义务人违反规定需要追征税款的进出口货物，应当适用违反规定的行为发生之日实施的税率；行为发生之日不能确定的，适用海关发现该行为之日实施的税率。

35.下列委托加工收回应税消费品已纳消费税税款准予扣除的是（ ）。

A.已税葡萄酒生产的葡萄酒

B.已税珠宝玉石生产的金银镶嵌首饰

C.已税摩托车生产的摩托车

D.已税高档手表高于受托方计税价格出售

【答案】D

【解析】选项 D，委托加工收回的已税消费品以高于受托方的计税价格出售的，需按照规定申报缴纳消费税，在计税时准予扣除受托方已代收代缴的消费税。选项 ABC 不选，委托加工收回已税的金银首饰、钻石和钻石饰品、铂金首饰（“跨环节”）、酒类、高档手表、涂料、电池、小汽车、摩托车、游艇连续生产应税消费品，不允许扣除委托加工收回应税消费品已纳消费税税款。

36.下列关于环境保护税的相关规定，说法正确的是（ ）。

A.在我国领域和管辖的其他海域直接向环境排放应税污染物的企事业单位和其他生产经营者，属于环境保护税的纳税人

B.环境保护税按月计算，按年申报缴纳

C.纳税人应当向机构所在地的税务机关申报缴纳环境保护税

D.环境保护税税额为统一定额税和浮动定额税结合，大气污染物和水污染物适用统一定额税

【答案】A

【解析】选项B不选，环境保护税按月计算、按季申报缴纳，不能按固定期限计算缴纳的，可以按次申报缴纳。选项C不选，纳税人应当向应税污染物排放地的税务机关申报缴纳环境保护税。选项D不选，大气污染物、水污染物的浮动定额税，具体适用税额的确定和调整，由省、自治区、直辖市人民政府提出，报同级人民代表大会常务委员会决定，并报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。

37.下列关于特殊进口货物关税完税价格的确定中，错误的是（ ）。

A.经海关批准留购的暂时进境货物，以海关审查确定的留购价格作为完税价格

B.寄售、捐赠等不存在成交价格的进口货物，以市场交易价格为完税价格

C.运往境外加工的货物，出境时已向海关报明并在海关规定期限内复运进境，以境外加工费、料件费、复运进境的运输及相关费用、保险费为基础审查确定完税价格

D.留购的租赁货物，以海关审定的留购价格作为完税价格

【答案】B

【解析】寄售、捐赠等不存在成交价格的进口货物，海关与纳税人进行价格磋商后，依次以下列方法审查确定该货物的完税价格：

（1）相同货物成交价格估价方法。

（2）类似货物成交价格估价方法。

（3）倒扣价格估价方法。

（4）计算价格估价方法。

（5）其他合理估价方法。

38.依据关税的有关规定，下列进口货物中可享受法定减免税的是（ ）。

A.残疾人专用品

B.有商业价值的广告品

C.文化交流活动中使用的表演用品

D.外国政府无偿赠送的物资

【答案】D

【解析】选项D，外国政府、国际组织无偿赠送的物资，可享受法定免税。选项A不选，残疾人专用品，属于关税特定减免税项目。选项B不选，无商业价值的广告品和货样，可享受法定免税。选项C不选，文化、体育交流活动中使用的表演、比赛样品，暂时免纳关税。

39.位于某市的生产企业为增值税一般纳税人，2022年8月转让一幢位于某县的办公楼取得含税收入800万元，办公楼于2015年购入，购入价为500万元，企业选择简易计税办法计税。该企业当月应预缴城市维护建设税和教育费附加（ ）万元。

A.0.70

B.1.14

C.1.43

D.3.05

【答案】B

【解析】一般纳税人转让取得（不含自建）的不动产，选择简易计税方法计税的，以取得的全部价款和价外费用扣除不动产购置原价或者取得不动产时的作价后的余额为销售额，按照5%征收率计算应纳税额。故预缴增值税=（800-500）÷（1+5%）×5%=14.29（万元）。预缴时，以预缴增值税税额为计税依据，并按预缴增值税所在地的城市维护建设税适用税率，就地计算缴纳城市维护建设税。预缴城市维护建设税和教育费附加=14.29×（5%+3%）=1.14（万元）。

40.关于土地增值税扣除项目，下列说法正确的是（ ）。

A.土地增值税清算时，已经计入房地产开发成本的耕地占用税，应调整至土地成本中计算扣除

B.超过贷款期限的利息，不超过银行同类同期贷款利率水平计算的部分允许扣除

C.为取得土地使用权所支付的价款，应计入取得土地使用权所支付的金额，按照已销售部分分摊确定可以扣除土地成本的金额

D.房地产开发过程中实际发生的合理的销售费用可以据实扣除

【答案】C

【解析】选项A不选，耕地占用税应该计入房地产开发成本。选项B不选，对于超过贷款期限的利息部分和加罚的利息不允许扣除。选项D不选，房地产开发费用是指与房地产开发项目有关的销售费用、管理费用、财务费用，在计算土地增值税时不按会计制度上核算的实际发生的费用进行扣除，必须按照土地增值税法规的相关规定进行扣除。

二、多项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选或多选不得分；少选选对的，每个选项得0.5分）

41.下列属于增值税“交通运输服务”征收范围的有（ ）。

A.水路运输的期租业务

B.航空运输的干租业务

C.航空运输的湿租业务

D.水路运输的光租业务

E.水路运输的程租业务

【答案】ACE

【解析】选项D不选，水路运输的期租、程租业务，属于“交通运输服务——水路运输服务”。选项B不选，航空运输的湿租业务，属于“交通运输服务——航天运输服务”。航空运输的干租业务，属于“有形动产租赁服务”。

42.下列税额作为城市维护建设税计税依据的有（ ）。

A.增值税期末留抵税额

B.增值税免抵税额

C.直接减免的增值税、消费税

D.实际缴纳的增值税、消费税

E.进口环节缴纳的消费税

【答案】BD

【解析】选项B，生产企业出口货物实行免、抵、退税办法后，当期免抵的增值税税额应纳入城市维护建设税的计征范围，分别按规定的税（费）率征收城市维护建设税和教育费附加。选项D，城市维护建设税的计税依据，指纳税人依法实际缴纳的增值税、消费税税额。选项A不选，对实行增值税期末留抵退税的纳税人，其退还的增值税期末留抵税额应在城市维护建设税计税依据中扣除。选项C不选，依照增值税、消费税相关法律法规和税收政策规定，直接减征或免征的增值税、消费税税额同时减免城市维护建设税。选项E不选，城市维护建设税计税依据不包括因进口货物或境外单位和个人向境内销售劳务、服务、无形资产缴纳的增值税、消费税税额。

43.按照税收实体法要素的规定，下列表述正确的有（ ）。

A.核定减免率属于税额式减免

B.纳税人是税法中规定的负担税款的单位和个人，包括自然人和法人

C.在累进税率条件下，边际税率等于平均税率

D.零税率表明纳税人仍负有纳税义务，但无须缴纳税款

E.税目是课税对象具体化，反映征税的广度

【答案】ADE

【解析】选项B不选，实际负担税款的单位和个人为负税人。纳税人是税法中规定的直接负有纳税义务的单位和个人。

44.一般纳税人发生下列经营活动中，不得开具增值税专用发票的有（ ）。

A.提供旅游服务选择差额计税，向旅游服务购买方收取并支付的住宿费、门票费

B.烟草批发企业向烟草零售企业批发卷烟

C.商业企业零售劳保用品给一般纳税人

D.售卡企业接受单用途卡持卡人预收的资金

E.教育部考试中心代为收取并支付给境外单位的考试费

【答案】ADE

【解析】选项A，一般纳税人选择以取得的全部价款和价外费用，扣除向旅游服务购买方收取并支付给其

他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额，向旅游服务购买方收取并支付的上述费用，不得开具增值税专用发票，可以开具增值税普通发票。选项D，售卡企业销售单用途卡，或者接受单用途卡持卡人充值取得的预收资金，不缴纳增值税，不得开具增值税专用发票。选项E，教育部考试中心及其直属单位代为收取并支付给境外单位的考试费，应统一扣缴增值税，不得开具增值税专用发票，可以开具增值税普通发票。选项BC，均可以开具增值税专用发票。

45.纳税人销售应税消费品收取的下列款项，应计入消费税计税依据的有（ ）。

A.白酒延期付款利息

B.白酒品牌使用费

C.白酒包装物租金

D.啤酒逾期的包装物押金

E.增值税销项税额

【答案】ABC

【解析】选项AC，白酒属于复合计征，计税依据为向购买方收取的全部价款和价外费用。延期付款利息和包装物租金属于价外费用，应计入计税依据。选项B，白酒生产企业向商业销售单位收取的“品牌使用费”，属于应税白酒销售价款的组成部分。不论采取何种方式或者以何种名义收取价款，均应并入白酒的销售额中缴纳消费税。选项D不选，啤酒从量计征，包装物押金不计入计税依据。选项E不选，增值税是价外税，不包含在消费税的计税依据中。

46.根据土地增值税相关规定，下列支出项目应计入房地产开发成本作为扣除项目的有（ ）。

A.契税

B.耕地占用税

C.基础设施费

D.开发间接费用

E.建筑安装工程费

【答案】BCDE

【解析】选项BCDE，房地产开发成本包括土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、公共配套设施费、开发间接费用。房地产开发成本土地征用及拆迁补偿费，包括土地征用费、耕地占用税、劳动力安置费及有关地上、地下附着物拆迁补偿的净支出、安置动迁用房支出等。选项A不选，房地产开发企业为取得土地使用权所支付的契税，应视同“按国家统一规定缴纳的有关费用”，计入“取得土地使用权所支付的金额”中扣除。

47.下列减免税形式属于税基式减免的有（ ）。

A.起征点

B.核定减免率

C.重新确定税率

D.跨期结转

E.全部免征

【答案】AD

【解析】选项AD，税基式减免具体包括起征点、免征额、项目减除、跨期结转。选项BE不选，核定减免率、全部免征属于税额式减免。选项C不选，重新确定税率属于税率式减免。

48.下列各项中，应计算缴纳增值税的有（ ）。

A.其他个人销售自己使用过的物品

B.一般纳税人提供非学历教育服务

C.外国企业无偿援助的进口物资

D.为客户办理退票而向客户收取的退票费

E.融资性售后回租业务中，承租方出售资产的行为

【答案】BCD

【解析】选项B，纳税人提供非学历教育服务，按照“生活服务——教育医疗服务”缴纳增值税。提供的学历教育免征增值税。选项C，外国政府、国际组织无偿援助的进口物资和设备免征增值税。外国企业捐赠的需要按照规定缴纳增值税。选项D，纳税人为客户办理退票而向客户收取的退票费、手续费等收入，按照“其他现代服务”缴纳增值税。选项A不选，其他个人销售自己使用过的物品免征增值税。选项E不选，融资性售后回租业务中，承租方出售资产的行为不征收增值税。

49.下列属于增值税纸质专用发票基本联次的有（ ）。

A.记账联

B.出库联

C.抵扣联

D.存根联

E.发票联

【答案】ACE

【解析】基本联次为三联：第一联为记账联，是销售方记账凭证；第二联为抵扣联，是购买方扣税凭证；第三联为发票联，是购买方记账凭证。

50.关于符合条件的相关企业的增值税留抵退税政策，下列说法正确的有（ ）。

A.小微企业可以从2022年4月纳税申报期起向主管税务机关申请退还增量留抵退税

B.微型企业可以从2022年4月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额

C.制造业等行业可以自2022年4月纳税申报期起向主管税务机关申请退还增量留抵税额

D.小型企业可以从2022年4月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额

E.批发零售业等行业企业，可以自2022年10月纳税申报期起向主管税务申请退还增量留抵税额

【答案】ABC

【解析】选项D不选，小型企业可以从2022年5月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额。选项E不选，批发零售业等行业企业，可以自2022年7月纳税申报期起向主管税务机关申请退还增量留抵税额。

51.下列关于增值税的计税销售额规定，说法正确的有（ ）。

A.以物易物方式销售货物，由多交付货物的一方以价差计算缴纳增值税

B.以旧换新方式销售货物，以实际收取的不含增值税的价款计算缴纳增值税

C.还本销售方式销售货物，以货物的销售额计算缴纳增值税，不得减除还本支出

D.销售折扣方式销售货物，允许从计税销售额中扣减折扣额

E.销售折让方式销售货物，可以从计税销售额中扣减折让额

【答案】CE

【解析】选项A不选，以物易物方式销售货物，双方均作购销处理，各自分别全额核算销售额计算销项税额，并以各自收到的货物核算购进金额计算进项税额。选项B不选，纳税人采用以旧换新方式销售货物，对于金银首饰按实际收取价款作为销售额；其他货物均以新货物同期价格确定销售额。选项D不选，销售折扣又称现金折扣，不得从销售额中减除。

52.下列行为应缴纳车辆购置税的有（ ）。

A.获奖自用应税小汽车

B.自产自用应税小汽车

C.购买自用电动摩托车

D.自产自用汽车挂车

E.受赠自用应税小汽车

【答案】ABDE

【解析】电动摩托车不属于车辆购置税征税范围。

53.根据规定，下列增值税专用发票列入异常扣税凭证范围的有（ ）。

A.非正常户纳税人已按规定缴纳税款的增值税专用发票

B.非正常户纳税人未向税务机关申报的增值税专用发票

C.纳税人丢失、被盗税控专用设备中已开具未上传的增值税专用发票

D.经大数据分析发现，纳税人未按规定缴纳消费税

E.增值税发票管理系统稽核比对发现“比对不符”“作废”的增值税专用发票

【答案】BCDE

【解析】符合下列情形之一的增值税专用发票，列入异常凭证范围：

（1）纳税人丢失、被盗税控专用设备中未开具或已开具未上传的增值税专用发票（选项C）。

（2）非正常户纳税人未申报或未按规定缴税的增值税专用发票（选项B、选项A不选）。

（3）稽核比对发现“比对不符”“缺联”“作废”的增值税专用发票（选项E）。

（4）经大数据分析发现涉嫌虚开、未按规定缴纳消费税等情形的（选项D）。

（5）属于失联和走逃企业的增值税专用发票。

54.下列关于消费税计税价格核定权限的说法，正确的有（ ）。

A.小汽车的计税价格由省级税务局核定，送国家税务总局备案

B.卷烟的计税价格由国家税务总局核定，送财政部备案

C.啤酒的计税价格由国家税务总局核定，送财政部备案

D.进口游艇的计税价格由国家税务总局核定

E.高档化妆品的计税价格由省、自治区和直辖市税务局核定

【答案】BE

【解析】选项A不选，卷烟、白酒、小汽车的计税价格由国家税务总局核定，送财政部备案。选项C不选，其他应税消费品的计税价格由省、自治区和直辖市税务局核定。选项D不选，进口应税消费品的计税价格由海关核定。

55.某采矿企业为增值税一般纳税人，2022年8月开采铜、铝土、石灰岩各200吨（均为原矿），其中当月销售铜原矿100吨，取得不含税销售额1 000万元；领用铝土原矿100吨用于连续生产铝土选矿80吨。铜原矿资源税税率为4%，铝土原矿、选矿资源税税率均为6%，下列说法正确的有（ ）。

A.该企业领用铝土矿原矿用于连续生产铝土矿选矿，无须缴纳资源税

B.该企业当月应纳资源税46万元

C.该企业当月应纳资源税40万元

D.铜矿、铝土矿同属于金属矿产的“有色金属”

E.铜矿、铝土矿、石灰岩既适用从价计征又适用从量计征资源税

【答案】ACD

【解析】选项A，纳税人自采应税产品用于连续生产应税产品的，不缴纳资源税。选项B不选，纳税人以自采原矿直接销售，按照原矿税率计征资源税，故应纳资源税=1 000×4%=40（万元）。选项E不选，铜矿、铝土矿都是从价计征资源税，石灰岩既适用从价计征又适用从量计征资源税。

56.下列关于烟叶税的说法，错误的有（ ）。

A.在中国境内收购烟叶的单位需要代扣代缴烟叶税

B.烟叶税的征税对象包括烤烟叶、晾晒烟叶

C.烟叶税的税率为20%

D.烟叶税的纳税义务发生时间为纳税人收购烟叶的当天

E.烟叶税纳税人应当自纳税义务发生之日起10日内申报纳税

【答案】AE

【解析】烟叶税的纳税人是收购烟叶的单位，所以其本身就是纳税人，而不是代扣代缴义务人。选项E，纳税人应当于纳税义务发生月终了之日起15日内申报并缴纳税款。

57.关于出口货物关税完税价格的说法，正确的有（ ）。

A.出口货物完税价格包含增值税

B.在输出地点装载后发生的运费，应包含在完税价格中

C.在输出地点装卸后发生的保险费，不计入完税价格

D.出口关税不计入完税价格

E.货物运至境内输出地点装载前的运输及其相关费用应计入完税价格

【答案】CDE

【解析】选项A不选，出口货物完税价格不包含增值税。选项B不选，出口货物的完税价格由海关以该货物的成交价格以及该货物运至中华人民共和国境内输出地点装载前的运输及其相关费用、保险费为基础审查确定。装载后的运费保费不计入完税价格。

58.下列应税消费品，在零售环节缴纳消费税的有（ ）。

A.卷烟

B.钻石和钻石饰品

C.镀金首饰

D.金银首饰

E.超豪华小汽车

【答案】BDE

【解析】选项C不选，金银铂钻首饰仅在零售环节缴纳消费税，不包括镀金（银）、包金（银）首饰，以及镀金（银）、包金（银）的镶嵌首饰。选项E，超豪华小汽车在零售环节加征一道消费税。选项A不选，卷烟在批发环节加征一道消费税，在零售环节不缴纳消费税。

59.关于消费税扣缴义务人，下列说法正确的是（ ）。

A.个人购买跨境电子商务零售进口商品的，电子商务企业可作为代收代缴义务人

B.委托加工应税消费品，受托方是代收代缴义务人

C.个人购买跨境电子商务零售进口商品的，物流企业可作为代收代缴义务人

D.个人购买跨境电子商务零售进口商品的，生产商可作为代收代缴义务人

E.委托个人加工应税消费品由受托方代收代缴消费税

【答案】ABC

【解析】选项D不选，购买跨境电子商务零售进口商品的个人作为纳税义务人。电子商务企业、电子商务交易平台企业或物流企业可作为代收代缴义务人。选项E不选，委托加工应税消费品，受托方是代收代缴义务人，由受托方在向委托方交货时代收代缴消费税。受托方为个人（含个体工商户），由委托方收回后自行缴纳。

60.关于城市维护建设税相关规定，下列表述正确的有（ ）。

A.对出口产品退还增值税、消费税的，可以同时退还已征的城市维护建设税

B.对增值税实行先征后返、即征即退办法的，除另有规定外，对随同增值税附征的城市维护建设税，一律不予退（返）还

C.对国家重大水利工程建设基金减半征收城市维护建设税

D.对于增值税小规模纳税人更正、查补此前按照一般计税方法确定的城市维护建设税计税依据，允许扣除尚未扣除完的留抵退税额

E.加收的滞纳金和罚款应计入城市维护建设税计税依据

【答案】BD

【解析】选项A不选，对出口产品退还增值税、消费税的，不退还已征的城市维护建设税。选项C不选，对国家重大水利工程建设基金免征城市维护建设税。选项E不选，城市维护建设税计税依据不包括加收的滞纳金和罚款。

三、计算题（共8题，每题2分，共16分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

（一）

位于甲省某市区的一家建筑企业为增值税一般纳税人。2022年8月具体经营业务如下：

（1）在机构所在地为A建筑项目提供建筑服务，开具增值税专用发票注明金额600万元，另因提前竣工收取奖励款30万元，开具企业自制的收款凭据，款项已收到，该项目适用一般计税方法。

（2）在乙省某市区为B建筑项目提供建筑服务，收取含税工程款350万元，开具增值税普通发票；支付分包商含税工程款130万元，取得分包商开具的增值税普通发票。该项目采用简易计税方法，已在项目所在地预缴增值税，并取得项目所在地税务机关出具的完税凭证。

（3）购买一台机械设备，取得增值税专用发票注明金额10万元。该设备既用于一般计税方法项目也用于简易计税方法计税项目，该企业未分开核算。

（4）购进用于A建筑项目的一批材料被盗，经盘点确认被盗材料的实际成本为6万元，于2022年7月购入，购入当月已申报抵扣进项税额。

已知：该企业购进项目均从一般纳税人处购入。

根据上述资料，回答下列问题。

61.业务（1）销项税额为（ ）万元。

A.52.02

B.54.00

C.56.48

D.56.70

【答案】C

【解析】提前竣工收取奖励款为价外费用，故业务（1）销项税额=600×9%+30÷（1+9%）×9%=56.48（万元）。

62.业务（2）在项目所在地预缴的增值税为（ ）万元。

A.4.04

B.6.41

C.10.19

D.10.48

【答案】B

【解析】选项B，纳税人提供建筑服务适用简易计税方法的，以取得全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为销售额。故应预缴税款=（350-130）÷（1+3%）×3%=6.41（万元）。

63.业务（3）准予抵扣的进项税额为（ ）万元。

A.0

B.0.90

C.1.15

D.1.30

【答案】D

【解析】选项D，购进的固定资产、不动产、无形资产，既用于一般计税方法计税项目，又用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费，其对应的进项税额可全额抵扣。故业务（3）准予抵扣的进项税额=10×13%=1.3（万元）。

64.该建筑企业应向机构所在地申报缴纳的增值税为（ ）万元。

A.55.96

B.62.37

C.49.55

D.55.18

【答案】A

【解析】选项A，因管理不善造成货物被盗，已申报抵扣的进项税额在发生当期应进行进项税额转出，业务（4）进项税额转出=6×13%=0.78（万元）。该建筑企业应向机构所在地申报缴纳的增值税=56.48-（1.3-0.78）+6.41-6.41=55.96（万元）。

（二）

某市甲房地产开发公司为增值税一般纳税人，2022年1月出售一幢已竣工验收的写字楼。该写字楼开发支出和销售情况如下：

（1）2015年1月受让一宗土地使用权，支付地价款6 000万元，缴纳契税180万元，已取得合规财政票据及契税完税凭证。支付登记过户手续费等3万元，当月取得土地使用证。

（2）开发过程中，发生前期工程费125万元，建筑安装工程费3 500万元，基础设施建造费500万元，公共配套设施费800万元，开发期间间接费用73万元。一期开发缴纳的土地闲置费2万元，发生管理费用500万元，销售费用400万元，利息支出450万元（包括罚息50万元，能提供金融机构证明）。

（3）截至2022年1月底已销售可售面积的80%，取得含税销售收入20 000万元，剩余面积全部用于对外投资。

已知：主管税务机关要求甲公司对该写字楼进行土地增值税清算，甲公司对该写字楼选择简易计税办法计算增值税，除利息支出外的房地产开发费用扣除比例为5%、不考虑印花税、地方教育附加。

根据上述资料，回答下列问题。

65.允许扣除取得土地使用权所支付的金额为（ ）万元。

A.4 946.40

B.6 003.00

C.6 180.00

D.6 183.00

【答案】D

【解析】选项D，取得土地使用权所支付的金额包括两部分：（1）取得土地使用权所支付的金额。（2）取得土地使用权按国家统一规定交纳的有关费用，其中房地产开发企业为取得土地使用权所支付的契税，应视同“按国家统一规定交纳的有关费用”，计入“取得土地使用权所支付的金额”中扣除。故允许扣除的取得土地使用权所支付的金额=6 000+180+3=6 183（万元）。

66.允许扣除的转让环节的税金为（ ）万元。

A.76.19

B.89.60

C.95.24

D.119.05

【答案】D

【解析】选项D，房地产开发企业中的一般纳税人销售自行开发的房地产项目，选择适用简易计税方法的，以取得的全部价款和价外费用按照5%征收率计税。房地产开发企业将自己开发的产品用于对外投资，发生所有权转移应视同销售房地产。故缴纳增值税=20 000÷80%÷（1+5%）×5%=1 190.48（万元）；城市维护建设税和教育费附加合计=1 190.48×（7%+3%）=119.05（万元）

67.甲公司准予扣除项目金额合计（ ）万元。

A.14 495.30

B.14 543.30

C.14 888.25

D.12 259.10

【答案】A

【解析】选项A，具体计算过程如下：

（1）取得土地使用权所支付的金额6 183万元。

（2）房地产开发成本包括土地征用及拆迁补偿费；前期工程费；建筑安装工程费；基础设施费；公共配套设施费；开发间接费用。房地产开发企业逾期开发缴纳的土地闲置费不得扣除。故准予扣除的房地产开发成本=125+3 500+500+800+73=4 998（万元）。

（3）房地产开发费用，纳税人能够按转让房地产项目计算分摊利息支出并能够提供金融机构贷款证明的，允许扣除的房地产开发费用=利息+（取得土地使用权所支付的金额+房地产开发成本）×5%=（450-50）+（6 183+4 998）×5%=959.05（万元）。

（4）准予扣除的与转让房地产有关的税金119.05万元。

综上，准予扣除的项目金额合计=6 183+4 998+959.05+119.05+（6 183+4 998）×20%=14 495.3（万元）。

68.甲公司应缴纳土地增值税（ ）万元。

A.4 253.91

B.3 000.92

C.2 323.00

D.4 007.21

【答案】B

【解析】选项B，具体计算过程如下：

（1）不含税收入=20 000÷80%-20 000÷80%÷（1+5%）×5%=23 809.52（万元）。

（2）允许扣除的项目金额合计14 495.3万元。

（3）增值额=23 809.52-14 495.3=9 314.22（万元）。

（4）增值率=9 314.22÷14 495.3×100%=64.26%，适用税率40%、速算扣除系数5%。

综上，应缴纳土地增值税=9 314.22×40%-14 495.3×5%=3 000.92（万元）。

四、综合分析题（共12题，每题2分，共24分。由单项选择题和多项选择题组成。错选或多选不得分，少选选对的，每个选项得0.5分）

（一）

位于县城的某白酒生产企业为增值税一般纳税人，2022年8月生产经营业务如下：

（1）进口仪器设备一台，国外买价64 000元，运抵我国入关前支付的运费4 200元、保险费3 800元；入关后运抵企业所在地，取得运输公司开具的增值税专用发票，注明运费1 600元、税额144元。

（2）外购食用酒精100吨，每吨不含税销售额8 000元，取得的增值税专用发票上注明金额800 000元、税额104 000元；取得的运输业增值税专用发票上注明运费50 000元、税额4 500元；取得的增值税专用发票上注明装卸费30 000元、税额1 800元。

（3）销售粮食白酒60吨给某专卖店，共计应收含税销售额1 762 800元。由于专卖店提前支付价款，企业给予专卖店3%的销售折扣，实际收款1 709 916元。另外，取得运输公司开具的增值税专用发票，注明运费120 000元、税额10 800元。

（4）直接零售给消费者个人薯类白酒25吨，每吨售价33 462元并开具普通发票，共计取得含税销售额836 550元。

（5）月末盘存时发现，由于管理不善当月购进的酒精被盗2.5吨，经主管税务机关确认作为损失转营业外支出处理。

已知：关税税率为12%，白酒消费税税率为20%加0.5元/500克。不考虑其他因素。

根据上述资料，回答下列问题。

69.该企业进口设备应缴纳增值税（ ）元。

A.9 318.40

B.10 737.13

C.10 716.16

D.10 483.20

【答案】D

【解析】选项D，该企业进口设备应缴纳增值税=（64 000+ 4 200+ 3 800）×（1+12%）×13%=10 483.2（元）。

70.该企业8月增值税销项税额为（ ）元。

A.292 956.27

B.331 040.58

C.299 040.27

D.337 915.50

【答案】C

【解析】选项C，该企业8月增值税销税额=1 762 800÷（1+13%）×13%+836 550÷（1+13%）×13%=299 040.27（元）。

71.该企业损失酒精应转出的进项税额为（ ）元。

A.2 757.50

B.2 600.00

C.2 712.50

D.2 645.00

【答案】A

【解析】选项A，应转出的进项税额=（104 000+4 500+1 800）×2.5÷100=2 757.5（元）。

72.该企业8月应缴纳增值税（ ）元。

A.81 288.96

B.180 553.77

C.169 913.07

D.170 070.57

【答案】D

【解析】选项D，具体计算过程如下：

（1）该企业8月份销项税额为299 040.27元。

（2）进项税额=10 483.2+144+104 000+4 500+1 800+10 800-2 757.5=128 969.7（元）。

综上，应缴纳增值税=299 040.27-128 969.7=170 070.57（元）。

73.该企业8月应缴纳消费税（ ）元。

A.535 701.95

B.450 701.95

C.545 061.95

D.460 061.95

【答案】C

【解析】选项C，具体计算过程如下：

（1）销售粮食白酒应缴纳消费税=1 762 800÷（1+13%）×20%+60×2 000×0.5=372 000（元）。

（2）销售薯类白酒应缴纳消费税=836 550÷（1+13%）×20%+25×2 000×0.5=173 061.95（元）。

综上，应缴纳消费税=372 000+173 061.95=545 061.95（元）。

74.该企业8月应缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加（ ）元。（假设实际缴纳的增值税、消费税与应缴纳的增值税、消费税一致）

A.71 513.25

B.70 577.25

C.71 497.50

D.70 561.50

【答案】A

【解析】选项A,应缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加=(170 070.57+545 061.95)×(5%+3%+2%)=71 513.25（元）。

（二）

某油田为增值税一般纳税人，总部位于甲省A市，下设三个分公司分别是甲省A市A炼油厂、甲省B市B炼油田、乙省C油田。B油田是水深460米的油气田，C油田是专门生产高凝油的油田。该油田2022年2月发生如下业务：

（1）A炼油厂当月从农民手中收购玉米，开具的农产品收购发票上注明买价500万元，从小规模纳税人手中购入玉米，取得增值税专用发票注明金额600万元，税额18万元，并用当月从农民手中收购玉米的80%和从小规模纳税人手中购入玉米的60%生产生物柴油。

（2）A炼油厂本月销售用废弃的植物油生产的纯生物柴油700吨，取得不含税销售额980万元，该纯生物柴油生产原料中的废弃植物油占比为80%，符合柴油机燃料调和生物柴油BD100标准。

（3）A炼油厂销售自产的甲醇汽油50吨，取得不含税销售额60万元，A炼油厂将自产的甲醇汽油12吨移送用于B油田的运输车辆。

（4）B油田开采原油2 000吨，销售1 200吨，开具增值税专用发票注明金额1 320万元。B油田采油过程中加热使用自采原油3吨，B油田将自产原油800吨移送A炼油厂用于加工生产成品油。

（5）C油田开采原油2 800吨，销售2 000吨取得不含税销售额2 000万元，将500吨自产原油用于乙企业投资。

已知：原油资源税税率6%，汽油1吨=1 388升，柴油1吨=1 176升，甲醇汽油、柴油消费税税率均为1.52元/升。

根据上述资料，回答下列问题。

75.关于A炼油厂上述业务的税务处理，下列说法正确的有（ ）。

A.销售用废弃植物油生产的纯生物柴油免征消费税

B.将自产的甲醇汽油移送用于B油田的运输车辆，属于增值税视同销售

C.将自产的甲醇汽油移送用于B油田的运输车辆，属于消费税视同销售

D.销售用废弃植物油生产的纯生物柴油免征增值税

E.销售甲醇汽油免征增值税

【答案】AC

【解析】选项B不选，将自产的货物移送用于生产经营，无须视同销售计算缴纳增值税。选项D不选，销售用废弃植物油生产的纯生物柴油，属于资源综合利用产品，可享受增值税即征即退政策。选项E不选，甲醇汽油属于消费税征税范围，销售甲醇汽油应照章纳税。

76.A炼油厂当月应缴纳消费税（ ）万元。

A.10.55

B.13.08

C.135.68

D.138.21

【答案】B

【解析】选项B，业务（2）符合条件的纯生物柴油免征消费税；业务（3）自产甲醇汽油用于运输车辆，应视同销售，按同类应税消费品平均售价计算。故应缴纳消费税=（50+12）×1 388×1.52÷10 000=13.08（万元）。

77.A炼油厂当月准予从销项税额中抵扣的进项税额（ ）万元。

A.67.00

B.99.00

C.106.60

D.110.00

【答案】C

【解析】选项C，具体计算过程如下：

（1）从农民手中收购玉米计算抵扣的进项税额=500×9%+500×80%×1%=49（万元）。

（2）从小规模纳税人购入玉米计算抵扣的进项税额=600×9%+600×60%×1%=57.6（万元）。

综上，准予抵扣的进项税额=49+57.6=106.6（万元）。

78.A炼油厂当月享受即征即退之前应缴纳增值税（ ）万元。

A.36.20

B.28.60

C.25.20

D.20.80

【答案】B

【解析】选项B，A炼油厂销项税额=（980+60）×13%=135.2（万元），准予抵扣的进项税额106.6万元。故当月享受即征即退税之前应缴纳增值税=135.2-106.6=28.6（万元）。

79.B 油田当月应缴纳资源税（ ）万元。

A.92.40

B.92.54

C.55.44

D.132.00

【答案】A

【解析】选项 A，采油过程中加热使用自采原油 3 吨，免征资源税；用于加工生产成品油的自采原油 800 吨，移送环节需要视同销售。B 油田为深水油气田，开采的原油减征 30%资源税。当月应缴纳资源税=1 320÷1 200×（1 200+800）×6%×（1-30%）=92.4（万元）。

80.C 油田当月应缴纳资源税（ ）万元。

A.150.00

B.105.00

C.90.00

D.72.00

【答案】C

【解析】选项 C，用于乙企业投资的 500 吨原油须视同销售。C 油田是专门生产高凝油的油田，减征 40%资源税。当月应缴纳资源税=2 000÷2 000×（2 000+500）×6%×（1-40%）=90（万元）。